

1501404-17.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Marcel Peres Rodrigues

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... de furto e outra pelo cometimento de tráfico de drogas - necessidade do regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime - improvimento ao apelo". (TJSP; Apelação Criminal 1500028-69.2022.8.26.0632; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jales - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/09/2022; Data de Registro: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501404-17.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501404-17.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REJANE FORMIGONI FERREIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcel Peres Rodrigues

V I S T O S.

REJANE FORMIGONI FERREIRA, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, porque no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 19:10 horas, na loja "Kaluga", situada no Shopping Praça Nova, na Avenida Carlos Pereira da Silva, 6000, no Bairro Jardim do Prado, nesta cidade e Comarca, subtraiu, para si, um fone de ouvido, modelo "music headset DHH-3114", da marca HP, avaliado em R\$ 119,90, pertencente ao respectivo estabelecimento.

Recebida a denúncia (fls. 109/110), a ré foi citada e apresentou resposta à acusação a fls. 147/151.

No decorrer da instrução foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes e, após, interrogada a acusada (fls. 186/187).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça insistiu na condenação, nos termos da denúncia

(oralmente, a fls. 182), enquanto que o Dr. Defensor requereu a absolvição da acusada, alegando, em síntese, que o fato é atípico, por aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea e a fixação do regime inicial aberto para o resgate da reprimenda (fls. 182/185).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

É procedente a presente ação penal.

Com efeito, a materialidade da infração penal veio comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 32/37, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 38/39 e pelo auto de avaliação de fls. 100.

E a responsabilidade criminal da acusada é indubitosa.

Interrogada em Juízo, a acusada confessou a prática do furto. Disse que é viciada em crack e que começou a praticar furtos para comprar drogas. No dia dos fatos ingressou na loja Kalunga e subtraiu um fone de ouvido. Foi abordada quando já havia deixado a loja, na posse do bem. Está presa em cumprimento de pena por outra condenação. Por fim, disse que está arrependida.

E a confissão da acusada foi cabalmente confirmada pela prova oral produzida em Juízo.

Ouvido em Juízo, o segurança Ricardo Pereira disse que já conhecia a ré por envolvimento em outras ocorrências de furto a lojas do Shopping. No dia dos fatos recebeu informação da central de segurança do Shopping de que a gerente da loja Kalunga ligou avisando que uma mulher havia furtado um produto e estava indo em direção às Lojas Americanas. Deslocou-se ao local e encontrou a ré no interior das Lojas Americanas, a quem conhecia pelo apelido de Pedrita. Indagada sobre o furto na loja Kalunga, a ré negou. A gerente da Kalunga chegou ao local e mostrou para a ré as imagens do furto, tendo ela, então confessado a autoria. A ré retirou o fone de ouvido da bolsa e o entregou à gerente da loja Kalunga.

Ouvida apenas na fase policial, a gerente da loja Kalunga corroborou as alegações do segurança Ricardo (fls. 08).

Assim, há que se ponderar que, além da confissão da acusada, ainda vieram aos autos outros elementos de cognição a corroborar tal admissão ---notadamente, a apreensão da res furtiva em seu poder---, de sorte que o conjunto probatório forma um contexto robusto, confiável o bastante a ensejar a condenação.

Nem se alegue que o furto não teria se consumado, na medida em que a ré foi encontrada na posse da res quando já havia deixado o estabelecimento vítima e ingressado em outra loja. Neste sentido, cabe consignar o entendimento jurisprudencial:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.524.450/RJ, esta Corte Superior firmou: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 2. Na hipótese dos autos, é irrelevante que o agente haja sido detido pela polícia antes de deixar o prédio do estabelecimento vítima, pois o furto se consumou ao tomar posse dos televisores e preparar-se para a fuga. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1797561/RJ, Rel.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021).

No mais, a pretensão defensiva de que teria ocorrido crime de bagatela, por aplicação do princípio da insignificância, não merece ser acolhida. De fato, não se pode negar a existência deste relevante princípio na aplicação do direito penal, mas é certo que somente poderemos utilizá-lo em casos de perturbações jurídicas de pequeníssima relevância material, nos casos de ínfima lesão ao bem jurídico, como, por exemplo, no caso de furto de objeto material insignificante. Ocorre que no presente caso isso está longe de ocorrer. Com efeito, o valor do bem subtraído é de R\$ 119,90 (auto de fls. 100), o que representava à época mais de 10% do valor do salário mínimo e de forma alguma, pode ser considerado insignificante, inexpressivo e ínfimo, como pretende a Defesa. Não bastasse, como adiante se verá, a ré é multirreincidente específica, fazendo da prática delitiva, em especial os crimes contra o patrimônio, seu meio de vida e fonte de renda, o que, no meu entender, é incompatível com o princípio da insignificância.

Neste sentido:

“FURTO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração. FURTO – autoria – confissão do réu em sintonia com o restante da prova produzida – depoimento das testemunhas que indica a apreensão da res furtiva em seu poder – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP – de rigor a condenação. INSIGNIFICÂNCIA – não cabimento – réu multirreincidente – valor da res superior a 10% do salário mínimo – personalidade do agente voltada para a prática de pequenas subtrações que não pode ser premiada pelo ordenamento jurídico. CONSUMAÇÃO – furto – ocorre com desapossamento – posse mansa, pacífica e desvigiada – desnecessidade – precedentes das Cortes Superiores. PENA – primeira fase – pena majorada pelos maus antecedentes – segunda fase – reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que compensou parcialmente com a multirreincidência – terceira fase – ausentes causas de aumento ou diminuição. REGIME – fechado – manutenção – maus antecedentes e multirreincidência comprovada por quatro condenações, três delas pela prática de furto e outra pelo cometimento de tráfico de drogas – necessidade do regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime – improvimento ao apelo”. (TJSP; Apelação Criminal 1500028-69.2022.8.26.0632; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jales - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/09/2022; Data de Registro: 16/09/2022).

“Furto mediante escalada – Absolvição pelo reconhecimento do princípio da insignificância – Inviável – Réu reincidente específico e “res furtiva” avaliada em mais de 10% do salário-mínimo – Precedentes – Condenação mantida – Dosimetria – Compensação parcial entre a reincidência e a confissão espontânea – Multirreincidente – Precedentes – Pena mantida – Regime Semiaberto suficiente – Quantum de pena, confissão do réu e bens recuperados – Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500408-89.2021.8.26.0612; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taquaritinga - 4ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/09/2022; Data de Registro: 16/09/2022).

Fica, pois, afastada esta tese defensiva.

Portanto, a ré realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Da análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a ré não possui antecedentes criminais (as

condenações certificadas a fls. 60/65 serão consideradas para fins de reincidência). Atendendo, ainda, aos motivos, circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em um ano de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria penal, observo que a acusada é multirreincidente específica, possuindo três condenações geradoras de reincidência pela prática de furtos (processos nº 424-52.2018, 519-82.2018 e 10589-12.2019 da certidão de fls. 60/65), o que indica a maior reprovabilidade de sua conduta, razão pela qual aumento a pena base em 1/2, totalizando, assim, um ano e seis meses de reclusão e quinze dias-multa. Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6, totalizando um ano e três meses de reclusão e doze dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras de reprimenda, torno definitiva a pena aplicada, calculada a de multa no patamar mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra REJANE FORMIGONI FERREIRA, qualificada nos autos, e a condeno ao cumprimento de um ano e três meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a doze dias-multa, por infração ao artigo 155, "caput", do Código Penal.

A ré não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal ---é multirreincidente específica, como já visto---, razão pela qual deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada pela restritiva de direitos e de conceder-lhe a suspensão condicional da pena.

Pelos mesmos motivos, o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33 e seus parágrafos, do Código Penal, será o fechado, único recomendável ao caso.

A ré poderá recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo nesta condição.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Custas na forma da lei.

P. I.C.

Araçatuba, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA